

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 [13] 근로자재해배상책임보험 가입 권고

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○는 연료전지 발전시설을 운영하는 회사로서, 소속 근로자들은 발전설비의 운영 및 유지보수, 안전관리 등 다양한 직무에 종사하고 있으며, 발전시설의 특성상 근로자는 업무 수행 과정에서 산업재해 사고 발생 위험에 노출되어 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

근로자가 업무상 재해를 입은 경우 「산업재해보상보험법」에 따라 산업재해보상보험(이하 “산재보험”이라 한다)에서 치료비, 휴업급여, 장해급여 등 법정급여를 받을 수 있으나 이는 사회보장적 차원의 최소한의 보상으로 정신적 고통에 대한 위자료나 산재보험의 급여 항목을 초과하는 실손해액은 보상되지 않으며, 산재 보상 범위를 초과하는 손해는 「민법」 및 대법원 판례에 따라 회사가 민사상 배상 책임을 부담하게 된다.

특히 20##년 #월 #일부터 시행된 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따르면 사업주 등의 고의 또는 중대한 과실로 중대재해가 발생한 경우 해당 사업주 등이 중대재해로 손해를 입은 사람에 대하여 그 손해액의 #배까지 징벌적 손해배

상 책임이 부과될 수 있어 경영상의 배상책임이 크게 증가하였다.

따라서 대규모 재해 발생 시 회사가 직면할 수 있는 재무적 충격을 완화하고, 재해 근로자에게 신속하고 원만한 보상을 실현하기 위해 산재보험의 보상범위를 초과하는 손해에 대한 사업주의 배상책임을 보장하는 근로자재해보상책임보험(이하 “근재보험”이라 한다) 가입이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○의 근재보험 가입 현황을 점검한 결과, 현재 해당 보험에 가입되어 있지 않은 것으로 확인되었는데, 이로 인해 근로자가 업무상 재해를 입어 산재보험으로 보상되지 않는 손해가 발생한 경우, 회사는 이를 전적으로 민사상 손해배상책임으로 부담해야 하며, 손해액이 클 경우 회사의 재무 건전성과 경영 안정성이 훼손될 가능성이 있다.

또한 근로자의 입장에서 산재보험 보장 범위를 초과하는 손해 보상을 위해 민사소송 등 복잡한 절차를 거쳐야 하며, 회사의 지급 능력에 따라 실질적인 보상이 제한되거나 지연될 우려가 있다.

관계기관 의견 ○○ ●실에서는 감사결과를 수용하면서 근재보험 가입을 적극적으로 검토 후 후속조치를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 근로자 보호 및 경영 안정성 제고를 위하여 근재보험과 같은 추가적인 위험보장 방안에 대해 검토하여 시행하시기 바랍니다.(권고)